貳、制定重點：

本自治條例共分總則、溫室氣體減量、氣候變遷調適、循環永續推動、淨零綠生活推廣、罰則、附則等七章，條文共計五十條，其重點說明如下：

(一)本自治條例之立法目的、主管機關權責、名詞定義、設置氣候變遷因應推動會、淨零排放管理基金及淨零轉型考量等。(第一條至第六條)

(二)本市溫室氣體減量目標、規範事業與公私場所盤查、申報與減量。(第七條至第八條)

(三)環境影響評估案件溫室氣體排放增量抵換。(第九條)

(四)規定一定用電契約容量之用戶或一定規模之新建、增建、改建符合一定條件之建築物設置再生能源設備、新設產（工）業園區使用再生能源比例目標、引進淨零科技及綠色能源或其他低碳產業相關措施。(第十條至第十二條)

(五)規定一定規模以上之建築物，應公開及標示建築能源耗用資訊，及公共工程落實節能減碳、省水、減廢再利用，與產業能源轉型、社區建築物使用節能設備。(第十三條至第十六條)

(六)公務機車及公共汽車全面低碳化、公共停車場促進低碳車輛使用規範、計程車客運服務業、劃定低碳交通區、道路號誌燈、建築物裝置燈及廣告招牌燈管理(第十七條至第二十一條)

(七)整體開發地區規劃設計或公共設施興建導入低衝擊開發工法、土地開發或建築物之防洪防災設施。(第二十二條至第二十三條)

(八)明定辦理氣候變遷影響評估、研擬生態都市發展策略、因應氣候變遷監測/研究/調查、建立海綿城市及保存自然棲地完整等規範。(第二十四條至第二十九條)

(九)資源循環、回收再利用及鼓勵使用再生水。(第三十條至第三十一條)

(十)旅宿業不得免費提供個人衛生用品、減少使用一次性餐具、落

實綠色消費、鼓勵低碳旅遊、淨零永續環境教育、低碳認證、廟會活動優質化、設置供水設備。(第三十二條至第四十二條)

(十一)餐飲業污染防制、低碳運具補助及推動蔬食日。(第四十三條至第四十五條)

(十二)本自治條例違反罰則。(第四十六條至第四十九條)

(十三) 本自治條例施行日期。(第五十條)

臺南市淨零永續城市管理自治條例草案表

條文	說明
法規名稱： 臺南市淨零永續城市管理自治條例	法規名稱。
第一章　總則	章名
第一條　為有效減緩氣候變遷之影響，打造本市為具調適韌性之永續城市，實現溫室氣體淨零排放，確保市民生活品質、社會進步及環境維護，特制定本自治條例。	一、立法目的。 二、本自治條例著重於溫室氣體之減緩與調適，而為邁向永續發展之城市治理規範。
第二條　本自治條例之主管機關為本府環境保護局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。 前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下： 一、本府環境保護局：辦理溫室氣體管理、氣候變遷調適、環境教育規劃、淨零綠生活、資源循環、餐飲業污染防制、國際城市與組織合作及其他與本市溫室氣體淨零排放相關業務之事項。 二、本府經濟發展局：辦理再生能源發展、工（住）商節能、公民有市場與夜市污染防治、引進低碳科技產業、產業能源轉型、輔導產業清潔生產、產（工）業園區節能減碳、推廣低碳運具銷售、營造電池	一、定明本自治條例之主管機關及各目的事業主管機關之權責。 二、權責機關不明時，由主管機關報請本府核定。 三、本自治條例規範之裁罰及執行事宜，由各權責機關辦理。

條文	說明
交換及充電樁等友善環境及其他推動淨零相關產業之事項。 三、本府工務局：辦理路燈照明節能、智慧綠建築、綠屋頂、建築物能效管制與能源揭露、循環建材、土木新建養護與公共工程低碳化及廣告燈具節能等淨零業務相關事項。 四、本府水利局：辦理防洪、滯洪、水土保持、再生水、下水道工程、海綿城市等低碳永續工程及其他相關業務之事項。 五、本府都市發展局：辦理國土計畫、都市計畫、都市更新及都市設計等有關推動淨零永續業務之事項。 六、本府地政局：辦理區段徵收、市地重劃及農村社區土地重劃基礎建設等涉及低碳永續業務之事項。 七、本府交通局：辦理綠運輸、市區公車電動化、公共自行車租賃、低碳共享運具、大眾捷運、低碳交通區、公共停車場空間再生能源、智慧停車格設置及交通號誌節能等相關事項。 八、本府觀光旅遊局：辦理觀光旅	

條文	說明
館、旅館、民宿業節能與推動低碳觀光旅遊及國際行銷等相關事項。 九、本府教育局：辦理各級學校淨零永續環境教育、低碳校園、雨水貯留回收及廚餘減量回收再利用等相關事項。 十、本府文化局：辦理古蹟、文化設施、文化園區、社區營造、歷史街區及藝文活動等低碳節能相關事項。 十一、本府衛生局：辦理病媒蚊與傳染病調查、低碳飲食推廣及社區衛生指導之事項。 十二、本府財政稅務局：協助輔導辦理推動淨零之稅捐減免及政策預算規劃事項。 十三、本府農業局：推廣永續農業、氣候智慧農業科技與災害預警體系、農業災害救助及保險、畜牧場結合綠能設施、漁電共生、沼氣再利用、在地食材、造林、自然保護區域、棲地調查及生物多樣性等相關事項。 十四、本府民政局：辦理廟會優質化與宗教民俗活動低碳宣	

條文	說明
導及推廣等相關事項。 十五、本府社會局：辦理熱浪與低溫環境下之脆弱族群關懷及轄管社福機構低碳節能等相關事項。 十六、本府秘書處：辦理本府所屬各機關（單位）、學校之節能及公務車輛汰舊換新為低碳運具等相關事項。 十七、本府勞工局：提供受企業淨零影響之失業勞工就業媒合及職前訓練等相關就服資源相關事項。 前項權責機關不明時，由主管機關報請本府核定。	
第三條　本自治條例用詞，定義如下： 一、氣候變遷：指於可比對時期內，所觀測得知自然氣候變化以外之氣候特徵，並可直接或間接歸因於人類活動導致之氣候變化。 二、溫室氣體：指二氧化碳(CO_2)、甲烷(CH_4)、氧化亞氮(N_2O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF_6)、三氟化氮(NF_3)及其他經中央環境保護主管機關公告者。 三、淨零排放：指溫室氣體排放量與碳匯量達成平衡。	一、用詞定義。 二、第一款氣候變遷及第三款之淨零排放係參考聯合國氣候變化綱要公約之相關文獻說明。 三、第二款溫室氣體係參考氣候變遷因應法第三條第一款規定。 四、第四款低碳運具參考交通部運輸政策白皮書相關內容。 五、第五款維生基礎設施係參考國家發展委員會之氣候變遷調適政策綱領及國家氣候變遷調適行動計畫等相關文獻

條文	說明
四、低碳運具：指以使用電力或新能源為主要動力來源之運輸工具，包括電動車、電動輔助車、太陽能車、氫能車或其他低碳車輛。 五、維生基礎設施：指能源供給設施（電力、瓦斯與油料等）、供水及水利系統（自來水道、污水下水道及雨水下水道等）、通訊系統（電信及網路等）及交通系統(道路、橋梁及交通號誌等)之管線、機房設備及其相關設施。 六、熱島效應：指都市因商業發達、人口集中、大氣污染、交通擁塞嚴重、建構物、路面與不透水鋪面反射熱之面積、建築物材質及其對風力之阻擋作用等因素，使城市溫度較郊區為高之現象。 七、透水性鋪面：指能讓雨水或其他水源通過，以滲入路基底面，並使水資源還原貯存於地底之人工鋪築多孔性鋪面。 八、低碳交通區：指低碳運具及能源效率或每公里碳排放符合一定標準之車輛始得於特定時段進入之區域。	說明。 六、第六款熱島效應係參考美國環保署之相關定義。 七、第八款之低碳交通區係參考交通部運輸研究所相關研究報告之內容。 八、第九款之海綿城市係參考內政部營建署之相關資訊。 九、第十款之資源化產品係參考經濟部事業廢棄物再利用管理辦法之相關內容。

條文	說明
九、海綿城市：指利用都市可運用之土地與建物空間，以入滲及滯蓄雨水等方式，如同海綿般吸存水分，而達成保水、防洪、防旱及降溫等效益之城市。 十、資源化產品：指廢棄物經處理後可再利用作為原料或商品之物品。 十一、環保餐具：指使用後可經清洗重複使用之杯、碗、盤、碟、餐盒、餐盒內盛裝食物之內盤、筷、湯匙、刀、叉及攪拌棒等餐具。 十二、個人衛生用品：指梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等用品。 十三、餐飲業：指從事餐食調理、餐飲承包及其他相關作業之行業。 十四、公正轉型:指在尊重人權及尊嚴勞動之原則下，向所有因應淨零排放轉型受影響之社群進行諮詢，並協助產業、地區、勞工、消費者及原住民族穩定轉型。	
第四條　本府為整合、協調與監督溫室氣體減量、氣候變遷調適及能源轉型工作，應設置氣候變遷因應推動	一、依氣候變遷因應法第十四條規定，定明本府應設氣候變遷因應推動會。

條文	說明
會（以下簡稱推動會）。 前項氣候變遷因應推動會之設置要點，由主管機關另定之。	二、推動會之設置要點，授權由主管機關另定之。
第五條　本府為推動本市淨零排放達成城市永續目標，應成立臺南市淨零排放管理基金；其基金之收支管理及運用辦法，由主管機關另定之。	考量與淨零議題接軌及本市永續發展，定明應設立本市淨零排放管理基金，並授權由主管機關另定基金之收支管理及運用辦法。
第六條　主管機關及本府各目的事業主管機關辦理淨零轉型相關執行方案，應扶助轉型過程中之脆弱族群，減輕轉型過程受影響成本，並適時辦理公民對話，廣納收集意見，以確保社會公正轉型。	本府於推動淨零轉型過程，應以照顧脆弱族群及不遺漏任何政策利害關係人為目標，針對受影響之民眾、企業及勞工等受衝擊族群，並適時辦理公民對話，廣納收集意見，確保社會轉型之公正性。
第二章 溫室氣體減量	章名
第七條　本市溫室氣體淨零排放日期以中華民國一百三十九年一月一日為目標。 主管機關應每年編寫前項工作之成果報告，提送本府推動會後對外公開，並每五年檢討各項政策執行成效，適時參酌國際公約與本市情勢變化，適時調整執行方式及前項目標日期。	一、定明本市溫室氣體減量目標，作為主管機關及各目的事業主管機關減碳政策之依據。。 二、本府應定期檢討減碳執行成效。
第八條　本府各目的事業主管機關應輔導事業進行排放源排放量之盤查、查驗、登錄、減量及參與國內或國際合作採行溫室氣體減量措施。	定明本府各目的事業主管機關應輔導事業進行溫室氣體排放減量相關措施。

條文	說明
第九條　本市轄內應實施環境影響評估且由本府審查與監督之新開發行為，其開發單位應於環境影響評估說明書及環境影響評估報告書增加溫室氣體專章，提供施工及營運期間溫室氣體增量之推估計算。	定明應實施環境影響評估之新開發行為，其環評書件應增加溫室氣體專章。
第十條　經本府經濟發展局公告指定之一定用電契約容量之用戶或一定規模之新建、增建、改建符合一定條件之建築物，應於屋頂或本市擇適當場所設置契約容量一定比例以上之太陽能光電系統、儲能設備或購買一定額度之再生能源電力及憑證。 未依前項規定辦理者，應繳納代金，專供再生能源發展之用。 經本府經濟發展局公告指定地區之公務機關，應於用電場所設置一定容量以上之太陽能光電系統或購買一定額度之再生能源電力及憑證。 第一項之契約容量一定比例、儲能設備種類與一定額度；第二項之代金計算、繳納方式、使用管理、辦理期程及相關事項；第三項之一定容量、一定額度、辦理期程及相關事項，由本府經濟發展局另定之。	一、達一定容量以上之能源用戶應積極創能，設置再生能源設備。 二、一定容量、額度、儲能設備種類、代金之繳納、辦理期程等相關執行事項，授權由本府經濟發展局訂定之。 三、關於涉及建築物新建、增建、改建執照審核事項，由本府工務局監督，以落實本條規範之執行。
第十一條　本市轄內一定規模以上之新設產(工)業園區應使用一定比率之	一、配合國家能源政策，提高再生能源發電占比，定明本市轄